



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA ANETE PENNA DE CARVALHO

ÓRGÃO JULGADOR: **3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO**

APELAÇÃO CÍVEL N.º **0827165-02.2017.8.14.0301**

APELANTE: **ORGAO DE GEST.M.DE OBRA.DOS TRAB.P.A.DOS P.BL/VL.CONDE**

APELADO: **AMAZON LOGISTICS LTDA**

RELATORA: **DESª ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO**

DECISÃO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por OGMO – ÓRGÃO DE GESTÃO DE MÃO DE OBRA DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS DOS PORTOS DE BELÉM E VILA DOS CONDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizada POR AMAZON LOGÍSTICS LTDAORA APELADO.

Observo que a **Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque** foi a relatora do **Agravo de Instrumento de nº 13446894**, oriundo do mesmo processo de origem, autuado em 09/07/2018 e distribuído previamente à citada magistrada (conforme ID 13446894), julgado monocraticamente em 25/05/2020 (conforme decisão monocrática cadastrada no ID 3106324 nos autos do agravo), tornando-a **preventa**.

O caso é de prevenção legal, decorrente do art. 930, p. único, do CPC e do art. 116 do Regimento Interno do TJPA, de onde se lê:

Código de Processo Civil – CPC:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará preventivo o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Regimento Interno do TJPA – RITJPA:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou

referentes ao mesmo feito.

Não se desconhece o teor da EMENDA REGIMENTAL Nº 37, DE 16 DE JULHO DE 2025, deste Tribunal de Justiça, que, para fins de equalização dos acervos processuais, determinou a transferência de parte dos processos do acervo de cada gabinete de Desembargador(a) e de Juiz(a) Convocado(a) aos novos gabinetes, excluindo apenas os processos que já tenham sido julgados pelos relatores originários, por meio de decisão monocrática ou voto perante o colegiado, encontrando-se apenas pendentes de apreciação de recursos ou decurso de prazo.

No entanto, é certo que a referida Emenda não afasta a prevenção legal decorrente de julgamento de recurso anterior, critério de fixação de competência previsto no CPC, que visa evitar decisões conflitantes e garantir a continuidade da análise de casos relacionados.

Assim, com fundamento nos mencionados dispositivos, determino a **redistribuição** e encaminhamento dos autos a **relatora preventa, Exma. Sra. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque**.

À Secretaria para providenciar o cancelamento com a respectiva baixa nos registros de pendência desta relatora, para os ulteriores de direito.

Belém, data da assinatura eletrônica.

ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora